

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 56/2536 นาย เจีย ก๊ก ผล ผู้ร้อง
นาย เอนก ทับ สุวรรณ กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 51, มาตรา 52,
มาตรา 78, มาตรา 79

(คำสั่งศาลฎีกาที่ 56/2536) คำร้องของ ผู้ร้องที่ว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร มีเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละอำเภอ มีการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนซึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนมี ข.นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 43 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 31 หน่วยเลือกตั้ง ได้นับคะแนนไม่ตรงกับความจริงในบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้งของผู้ร้องหมายเลข 7 เป็นของผู้สมัครหมายเลข 1 บ้าง เป็นของผู้สมัครหมายเลข 5 บ้าง หรือเป็นผู้สมัครอื่นบ้างอ่านบัตรดีของผู้ว่าเป็นบัตรเสียบ้าง อ่านบัตรเสียของผู้สมัครหมายเลข 5 เป็นบัตรดีบ้าง และอ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนบ้าง ทั้งกระทำหรือละเว้นกระทำด้วยประการใด ๆ ทำให้คะแนนของผู้ร้องเปลี่ยนแปลงลดลง และมีผลให้คะแนนของ อ. ผู้สมัคร รับเลือกตั้งหมายเลข 5 มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทำให้คะแนนรวมทั้งหมดของ อ.มากกว่าคะแนนของผู้ร้อง 344 คะแนน และได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร การ

บรรยายคำร้องใน ลักษณะนี้มีใช้การแสดงถึงสภาพแห่งข้ออ้างและข้อหาของผู้ร้อง โดยแจ้งชัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง หากแต่เป็นคำร้องที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงคลุม ๆ และรวมกันมา คำร้องของผู้ร้องจึงทำให้ผู้มีส่วน ได้เสียจากเหตุตามคำร้องเสียเปรียบ ไม่อาจเข้าใจและยื่นคำ คัดค้านได้ตรงกับรูปเรื่อง จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม แม้ศาลชั้นต้นจะส่งความเห็นไปยังศาลฎีกาโดยไม่ดำเนิน กระบวนพิจารณาไต่สวนคำร้อง หรือในกรณีที่เห็นว่าอาจทำให้ ความเห็นได้ไม่ต้องให้คู่ความสืบพยานและสั่งการไต่สวน แต่ไม่ดำเนินกระบวนพิจารณา ดังกล่าวก็ตาม ศาลฎีกาก็มี อำนาจมีคำสั่งในเรื่องนี้ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ใหม่ หากผู้ร้องได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเป็นลำดับที่ 2 ก็ขอให้มีคำสั่งว่า นายเอนก ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเป็นโมฆะและให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน

นายเอนก ทับสุวรรณ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่าคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบและบริสุทธิ์ยุติธรรม การนับบัตรคะแนนถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง แม้จะมีการนับคะแนนใหม่ก็ไม่ทำให้จำนวนคะแนนเปลี่ยนแปลงไป ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยื่นคำคัดค้านว่า กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนได้ดำเนินการเลือกตั้งนับคะแนนตรวจคะแนนและรวมคะแนนถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการของกฎหมายเลือกตั้งแล้ว การประกาศผลการเลือกตั้งที่ไม่

เป็นทางการย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย ทั้งคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ขอให้ยกคำร้อง

ในระหว่างนัดพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ว่าคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ ศาลจังหวัดสมุทรสาครจึงส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหานี้ พร้อมกับส่งความเห็นของศาลจังหวัดสมุทรสาครมาด้วย โดยไม่ได้สั่งให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านดำเนินการสอบสวนพิจารณาเกี่ยวกับการไต่สวนคำร้องอย่างใด ซึ่งความเห็นของศาลจังหวัดสมุทรสาคร เห็นว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 79 บัญญัติให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคำฟ้องตามบทวิเคราะห์ศัพท์ ในมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย ผู้ร้องขอที่จะต้องบรรยายคำร้องให้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้อง รวมทั้งคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง จึงมีปัญหาว่า คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องในคดีนี้ เป็นคำร้องที่เคลือบคลุมหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องบรรยายคำร้องว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาครดำเนินไปโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2522 เหตุที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้น ผู้ร้องบรรยายคำร้องสรุปได้ว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร มีเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในแต่ละอำเภอ มีการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนซึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนมีร้อยเอกชวลิต กะลัมพะเหติ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 43 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 31 หน่วยเลือกตั้ง และในเขตพื้นที่ อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 112 หน่วยเลือกตั้ง ได้นับคะแนนไม่ตรงกับความจริงในบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้งของผู้ร้องหมายเลข 7 เป็นของผู้สมัครหมายเลข 1 บ้าง เป็นของผู้สมัครหมายเลข 5 บ้าง หรือเป็นผู้สมัครอื่นบ้าง อ่านบัตรดีของผู้ร้องว่าเป็นบัตรเสียบ้าง อ่านบัตรเสียของผู้สมัครหมายเลข 5 เป็นบัตรดีบ้าง และอ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนบ้าง ทั้งกระทำหรือละเว้นกระทำด้วยประการใด ๆ ทำให้คะแนนของผู้ร้องเปลี่ยนแปลงลดลง และมีผลให้คะแนนของนายเอนก ทับสุวรรณ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 5 มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทำให้คะแนนรวมทั้งหมดของนายเอนกมากกว่าคะแนนของผู้ร้อง 344 คะแนน และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร การบรรยายคำร้องในลักษณะดังกล่าวนี้ แม้จะมีการระบุชื่อร้อยเอกชวลิตนายอำเภอกระทุ่มแบนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งโดยเฉพาะเจาะจงเพียงคนเดียว แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของกรรมการตรวจคะแนนและของเจ้าหน้าที่คะแนนในเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 43 หน่วยเลือกตั้ง พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 31 หน่วยเลือกตั้ง และพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน 112 หน่วยเลือกตั้ง รวม 186 หน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าดำเนินการเลือกตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 โดยเจตนาทุจริตนั้น ปากฏว่าการบรรยายคำร้องของผู้ร้องได้ระบุว่ากรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนมีรายละเอียดตามบัญชีและหน่วยเลือกตั้งเอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 7 ทำคำร้องตามลำดับ ซึ่งพอจะถือว่าเอกสารทำคำร้องดังกล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของคำร้อง และผู้ร้องได้ระบุชื่อกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่
คะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั้ง 186 หน่วยเลือกตั้งไว้แล้วก็ตาม แต่
ปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารท้ายคำร้องทั้งสามฉบับดังกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งแต่ละ
หน่วยในจำนวน 186 หน่วยเลือกตั้ง มีกรรมการตรวจคะแนนหน่วยละ 7 คน และเจ้า
หน้าที่คะแนนหน่วยละ 2 คน รวมเป็นกรรมการตรวจคะแนน จำนวน 1,302 คน
และเจ้าหน้าที่คะแนนจำนวน 372 คน รวมทั้งหมด 1,674 คน ที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า
กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งโดยทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าไม่ชอบนี้ ผู้ร้องให้รายละเอียดว่า
เป็นการนับคะแนนหรือรวมคะแนนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อ่านบัตรเลือกตั้ง
ที่ลงคะแนนให้แก่ผู้ร้องเป็นคะแนนของนายเอนกหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข
อื่นหรืออ่านบัตรดีของผู้ร้องให้เป็นบัตรเสีย อ่านบัตรเสียของนายเอนกให้เป็นบัตรดี
กระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ เป็นเหตุให้คะแนนของผู้ร้องลดลงและคะแนนของ
นายเอนกเพิ่มขึ้นเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงการกระทำของร้อยเอกชวลิตกับ
กรรมการตรวจคะแนน 1,302 คน และเจ้าหน้าที่คะแนน 372 คน ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่ได้ให้ข้อเท็จจริง
เป็นการเฉพาะว่าในจำนวนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั้ง 1,675 คน ดังกล่าว
มีผู้ใดที่อ่านบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ผิดไปจากความจริงและในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือผู้ใดที่นับคะแนนหรือรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง และ
บัตรลงคะแนนดีหรือบัตรลงคะแนนเสียที่นับคะแนนให้เป็นประโยชน์แก่นายเอนกแต่
เสียประโยชน์แก่ผู้ร้องเป็นบัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดและมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้งใด ร้อยเอกชวลิตแต่ลำพังหรือร่วมกับเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง
คนใดที่ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งอย่างใดด้วยวิธีการใด หรือละเว้นการกระทำ
การใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ระบุเป็นการเจาะจง
รวม 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอ

กระทุ่มแบน มีการอ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนและเป็นบัตรเสีย 61 คะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน มีการอ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนและเป็นบัตรเสีย 101 คะแนนก็ดี หรือมีการนับและแก้ไขเพิ่มคะแนนให้แก่นายเอนก ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เพิ่มขึ้น 60 คะแนน และที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนเพิ่มขึ้น 100 คะแนนก็ดีก็ไม่ปรากฏว่ากรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้งตามที่ระบุในคำร้อง ซึ่งมีจำนวนรวมกันทั้งหมด 9 คน ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งว่า เจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งผู้ใดแต่ลำพังหรือร่วมกับผู้ใดบ้าง หรือทั้งหมดทุกคนอ่านบัตรไม่ชอบหรือเพิ่มคะแนนให้แก่นายเอนกโดยมิชอบ และด้วยวิธีการนับและเพิ่มคะแนนอย่างไร การบรรยายคำร้องในลักษณะนี้จึงมิใช่การแสดงถึงสภาพแห่งข้ออ้างและข้อหาของผู้ร้องโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเสนอคำร้องต่อศาลว่าต้องเป็น ดังนั้น หากแต่เป็นคำร้องที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงคลุม ๆ และรวมกันมา โดยอาศัยเหตุที่มีการตรวจนับคะแนนและแก้ไขคะแนนที่นับใหม่ ที่เดิมนับคะแนนผิดพลาดในเขตเลือกตั้งทั้ง 186 หน่วยเลือกตั้ง ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีหน่วยเลือกตั้งที่คะแนนผิดพลาดเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 4 หมายเลข 6 และหมายเลข 8 มาเป็นข้อมูลสำคัญในการยื่นคำร้องคัดค้าน คำร้องของผู้ร้องจึงทำให้ผู้มีส่วนได้เสียจากเหตุตามคำร้อง เสียเปรียบ ไม่อาจเข้าใจและยื่นคำคัดค้านได้ตรงกับรูปเรื่องจึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุมและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แม้ศาลจังหวัดสมุทรสาครจะส่งความเห็นมา โดยไม่ดำเนินการสอบสวนพิจารณาไต่สวนคำร้องหรือในกรณีที่เห็นว่าอาจทำความเห็นได้โดยไม่ต้องให้คู่ความสืบพยานและสั่งงดการไต่สวนแต่ไม่ดำเนินการสอบสวนพิจารณาดังกล่าวก็ตามศาลฎีกาก็มีอำนาจมีคำสั่งในเรื่องนี้ได้โดยตรง จึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้"

มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 79 วรรคแรก ได้บัญญัติว่า "เมื่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งได้รับคำร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการพิจารณาโดยไม่ชักช้าและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ทำความเห็นและส่งสำนวนไปยังศาลฎีกา เพื่อวินิจฉัย ฯลฯ" กรณีที่ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่า คำร้องคัดค้านของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 นั้น ศาลจังหวัดสมุทรสาครที่รับคำร้องคัดค้านจะต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีนี้มีปัญหาว่า ศาลจังหวัดสมุทรสาครจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนั้น โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131(2) หรือไม่ ถ้าไม่วินิจฉัยแต่ทำความเห็นและส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยเลย กรณีจะถือว่าศาลจังหวัดสมุทรสาครมีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง ซึ่งศาลฎีกาจะต้องย้อนสำนวนไปยังศาลจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้มีคำสั่งใหม่หรือไม่ ซึ่งในคดีนี้ศาลจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อ

วินิจฉัยชี้ขาดในปัญหานี้ พร้อมกับส่งความเห็นของศาลจังหวัดสมุทรสาครมาด้วย ซึ่งศาลจังหวัดสมุทรสาครมีความเห็นว่าคำร้องคัดค้านของผู้ร้องเคลือบคลุม โดยไม่ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องคัดค้านและคำคัดค้าน เกี่ยวกับเรื่องนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3077/2526 วินิจฉัยว่ากฎหมายมุ่งประสงค์ให้ศาลฎีกาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดการคัดค้านการเลือกตั้ง การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ทำแทนศาลฎีกาเท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องของผู้คัดค้านที่ขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายว่าจะพิจารณารวมสั่งเมื่อมีคำสั่ง ผู้คัดค้านย่อมยื่นฎีกาขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยเสียเองได้และคำสั่งศาลฎีกาที่ 146/2530 วินิจฉัยว่ากระบวนการพิจารณาคดีการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนพ.ศ. 2522 บัญญัติไว้เป็นพิเศษเห็นได้ว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่กฎหมายมอบตัวให้กระทำแทนศาลฎีกา ส่วนความเห็นของศาลหนึ่งศาลใดดังกล่าวที่ส่งไปยังศาลฎีการ่วมกับสำนวนนั้นก็เพียงข้อเสนอแนะต่อศาลฎีกา ไม่มีลักษณะเป็นคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียจะโต้แย้งคัดค้านได้ และในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีศาลฎีกาก็มิได้ถูกผูกมัดโดยความเห็นของศาลหนึ่งศาลใดดังกล่าวนั้นด้วย ฉะนั้นในกรณีที่เห็นสมควร ศาลฎีกาอาจมีคำวินิจฉัยคดีไปได้โดยไม่ต้องรอฟังความเห็นของศาลจังหวัดหรือศาลแพ่ง ดังนั้น จะเห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 24 โดยศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่มีคำสั่งว่ารวมสั่งในคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีจึงไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และแม้ศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งจะวินิจฉัยชี้ขาดแต่ก็ทำได้ในรูปของ "ความเห็น" ซึ่งตามคำสั่งของศาลฎีกาที่ 146/2530 ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ไม่มีลักษณะเป็นคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี เป็นเพียงข้อเสนอแนะศาลฎีกาจึงมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ไม่ถือว่าศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง อย่างไรก็ดี กรณีทำนองนี้คงไม่ทำให้เกิดความ
เข้าใจเลยไปถึงว่า ถ้าเป็นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
แล้ว ศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งจะไม่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อ
กฎหมาย เพราะแม้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522
มาตรา 79 วรรคแรกจะได้บัญญัติให้ศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งดำเนินการพิจารณาโดย
ไม่ชักช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งจะมีอำนาจพิจารณาเท่านั้น
มาตรา 79 วรรคแรก ยังกำหนดให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลมด้วย นั้นย่อมหมายความว่าศาลจังหวัดหรือศาลแพ่ง ที่รับคำร้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 แล้ว ยังมีอำนาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ด้วย ซึ่งศาลจังหวัดหรือศาลแพ่ง
อาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายได้ แล้วดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดี
ต่อไป กล่าวคือวินิจฉัยแล้วยังมีการพิจารณาคดีต่อไป เช่นวินิจฉัยชี้ขาดว่าคำร้องของ
ผู้ร้องคัดค้านไม่เคลือบคลุม แล้วดำเนินการไต่สวนสืบพยานต่อไป ปัญหาที่ตามมาก็คือ
ว่า คำสั่งเช่นนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า ไม่เป็นคำสั่งระหว่างการพิจารณาเหมือน
อย่างคดีธรรมดาความย่อมมีอำนาจยื่นฎีกาได้ ดังนั้นในที่สุดศาลฎีกาก็ยังต้องเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดเองอยู่ดี พงศัตถ์นัยทัศน์พิทักษ์กุล